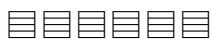


권 고

제 목 휴가 운영 및 관리에 관한 사항

소 관 기 관 

조 치 기 관 

내 용

1. 업무개요

공단 「복무규정」 제24조(휴가)에는 직원의 휴가는 연차휴가, 병가, 공가와 특별휴가로 구분되어 있으며, 동 규정 제34조(휴가의 승인)에 의거 직원이 규정에 의한 휴가를 얻고자 할 때에는 이사장은 특별한 사정이 없는 한 승인해야 한다.

그런데  ### 의 경우, 진료일정 등을 고려하여 최근 2년 전부터 ‘’라는 방식으로 직원들이 원하는 휴가일을 신청하여 휴가일 배정하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제60조제1항 및 제5항에서는 ‘사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 하며, 사용자는 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 한다고 되어 있으나, 동법 같은 조 제5항에서는 ‘다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.’라는 단서조항이 규정되어 있다.

공단 「복무규정」 제27조(연차휴가의 사용)에서도 ‘연차휴가는 직원이 자유의사에 따라 1년간에 한해 적치하여 분할 사용할 수 있으며, 공단은 직원이 청구한 시기에 연차휴가를 주는 것이 사업운영에 막대한 지장이 있다고 인정될 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다’ 라고 규정되어 있다.

따라서 〰〰〰〰〰〰에서는 원칙적으로는 직원이 자유의사에 따라 1년 중에 휴가를 청구하는 경우에 휴가를 주어야 하지만, 진료 일정 등 병원 운영에 지장이 있다고 인정될 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가) 법정휴가 사용 제한 여부에 관한 사항

[표 1]과 같이 〰〰〰〰〰〰 # # # #은 〰〰〰〰〰〰 현원은 ???년 ?월 기준으로 ??명(〰〰〰 포함)이나, 육아기 근로시간 단축근무자 ??명 발생으로 실질가용인력은 약 ??명 수준으로 현원 대비 실질 근무인원이 ?명이 적은 인원으로 운영하고 있다.

[표 1] 〰〰〰〰〰〰 # # # # 〰〰〰〰〰(▷▷▷) 인원현황

(단위: 명)

구분	현재(???)		비 고
	정원(B)	현원(b)	

[‘??.’월 제?차 aaa 안건 자료 재구성]

#####은 예약진료 중심의 운영구조와 직원들의 자녀 입학식 등 학교 행사 및 명절 전후 등 특정시기에 휴가 희망일이 집중·선호하는 특성으로 인해 휴가사용에 대해 일정 부분 제약이 발생되고 있는 것으로 조사결과에서 확인되었다.

그러나 [표 2]와 같이  내 타 직종들과 평균 휴가 사용일수를 비교하더라도 '??년 약 ?일, '??년 약 ?일을 더 사용했고, 확인되며, [표 2]의 적용 휴가 기준으로 '??년에는 ?명, '??년에는 ?명이 ?일 이상 휴가를 사용했으며, '??년~'??년에 최대 ??일 이상 휴가를 쓴 직원도 있다.

[표 2]  직종별 직원 평균 휴가 사용일수(????년~?????월)

[단위 : 명, 일]

직종	????년		????년		????년 ?월 누계	
	인원	평균	인원	평균	인원	평균
평균(A)						
●●●●●●(B)						
차이(B-A)						

[◀◀◀◀◀◀◀◀◀ 휴가 사용 자료 재구성]

* 휴가일수 적용 기준 : AAA 휴가, CC 관련 휴가(¥¥, ££ 포함), ☎☎휴가 등 제외한 휴가일수로 반영

** 직종 : 인사제도 동일 적용 직종(☐☐☐, ▼▼▼, ★★★★★ 제외)

*** 인원 : 연도별 말 기준 재직인원(≫≫≫만 포함)

또한 [표 3]과 같이 000000휴가도 '??년~'??년 병원 내 타 직종의 평균 사용일 대비 약 ??배~??배 정도 차이가 발생하였으며, ?????년 ?월 누계 기준으로 평균 ?일 더 사용하고 있어 타 직종 대비 사용일이 많았다.

[표 3] **인원별 평균 휴가 사용일수(2024년~2026.4월)**

[단위 : 명, 일]

직종	2024년		2025년		2026년 4월 누계	
	인원	평균	인원	평균	인원	평균
평균(A)						
○○○○○(B)						
차이(B-A)						

[인원별 휴가 사용 자료 재구성]

* [표 2]와 동일기준 적용

한편, **ㄷㄷ** 및 **ㄹㄹㄹ**휴가 등 긴급한 개인사유 발생 시에는 '**ㄱㄱ**'와 상관없이 사용 가능하며, 인사상·근무상 불이익을 받은 사례는 없는 것으로 확인되었다.

따라서 **#####**의 인력운영 상황, 평일 예약 기반 진료 체계 특성상 연차유급 휴가나 **ㄱㄱㄱㄱㄱ** 등 법정휴가 포함, **#####** 등 기관 내 규정에 명시된 휴가 사용 자체를 금지하거나 일률적으로 제한한 사실은 확인되지 않은 점을 고려할 때, 근로기준법 제60조제1항에 명시된 '근로자가 청구한 시기에 휴가 부여 의무를 위반한 것으로 단정하기는 어렵다고 판단된다.

나) **ㄴㄴㄴ**의 휴가일 **#####** 운영의 적정성에 관한 사항

**#####**에서는 **○○○**, **ㄱㄱ**, **◆◆** 등 **○○○○○** **ㄴㄴㄴ**에 대해서는 일반 직원의 휴가일 **#####** 절차와는 별도로 본인이 원하는 일자에 휴가일을 신청할 수 있는 휴가일 **#####** 제도를 운영하고 있다.

이에 따라 □□□ ㉠㉠㉠㉠㉠ 사용일자를 알지 못한 채, 직원들의 휴가일 신청을 받고, 직원이 해당 휴가일의 상위순위에 선정되더라도 같은 일자에 □□□가 휴가를 ㉠㉠하면 해당 휴가일의 상위순위의 직원은 후순위로 조정되는 사례가 발생하였다.

◆◆ 이상 □□□들은 관리자 업무 공백 방지 등 업무 특수성을 이유로 휴가일 ㉠㉠㉠㉠의 필요성을 주장하고 있으며, [표 4]와 같이 □□□와 직원 간의 휴가 사용일수를 비교하더라도 □□□들의 휴가사용일이 더 적게 발생한 것을 확인할 수 있었다.

[표 4] # # # # 연도별 □□□와 직원의 휴가 사용일수 비교(????년~????.?월)

직종	????년		????년		????년 ?월 누계	
	인원	평균	인원	평균	인원	평균
차이(B-A)						

* 휴가일수 적용 기준 : Å Å Å 휴가, C C 관련 휴가(¥ ¥, £ £ 포함), ㉠㉠휴가 등 제외한 휴가일수로 반영

** □□□ : ◎◎◎(●●), ¶¶, ◆◆ 등

*** 인원 : 연·월말 기준 재직인원(≫≫≫만 포함, ‡ ‡ , ∞∞∞∞, £ £ 등 제외)

하지만 □□□ ㉠㉠㉠㉠이 휴가 배정 결과에 상당한 영향을 미치고 있으며, 휴가일이 확정되었다고 하더라도 일부 직원들은 □□□의 휴가일 변경 요청을 사실상 거절하기 어려운 분위기였음을 조사결과 확인되었다.

중요업무에 집중 투입되는 □□□의 업무공백 방지 등 부서 운영을 위해 □□□ 휴가 ☎☎☎☎☎ 운영의 적정성을 검토하고, 휴가 운영 기준 및 절차를 보다 명확히 마련하여 구성원들의 휴가 제도 수용성을 제고할 필요가 있다고 판단된다.

다) 휴가일 배정방식의 공정성에 관한 사항

#####은 약 ?년 전부터 현재까지 AI 기반 온라인 추첨 프로그램을 활용하여 휴가일 추첨하고 있는데, 과거에는 가위바위보, 종이 제비🐦🐦, 탁구공 추첨, 선착순으로 휴가일 지정 등 다양한 방식을 운영했으나, 공정성에 대한 지속적 문제 제기로 현재 방식이 도입 후 비교적 투명하게 운영되고 있다.

그러나 사원의 휴가일 추첨 결과가 ?개월 전에 정해짐에도 불구하고, 휴가 적용 기준일 ?주 전에 ☐☐☐☐(▲▲▲·♠♠♠)의 진료·휴가일정이 확정되는 사유로 ●●●●●의 휴가일정도 ?주 전에 최종 확정되어 휴가 순위가 변경되는 사례가 발생하고 있었으며, 해외여행, 가족행사 등 일정 계획 수립에 어려움이 있다는 의견이 다수 제기되었다.

또한, ●●●●● 사원급 직원들은 ?개월 전에 휴가일이 정해져, 중간에 개인적 사유로 휴가일을 당첨된 직원 간에 변경하고 싶어도 직원 간의 휴가일 변경 횟수도 ?회로 제한하고 있어 휴가 사용에 대해 상당한 제약이 발생하고 있었다.

현행 추첨방식은 다수 인원의 휴가 수요를 조정하기 위한 현실적인 방안으로 ?년째 운영되고 있으나, 휴가일 ~~88~~ ㄱㄱ는 ?개월 전, 휴가 최종 확정 시점은 ?주일 전인 것을 고려할 때, 당첨된 직원 간 휴가일 변경 횟수가 ?회로 제한되어 있어 휴가 시기변경권에 대해 관리자가 과도하게 개입하고 있는 것으로 판단된다.

결과적으로 ?개월 전의 휴가일 배정 결과가 2주일 전에도 변경될 가능성과 휴가 시기변경권의 제한에 대해서 기존의 선정 방식인 'ㄱㄱ'를 포함, 휴가 배정 기준 및 우선순위 적용 기준에 대한 개선 검토가 필요하다고 판단된다.

라) ㄱㄱㄱ-㉠㉠㉠㉠ ?? 업무 매칭 운영에 관한 사항

㉠㉠㉠㉠㉠ # # # # 은 ㄱㄱㄱ ?년 차부터 사실상 ㄱㄱㄱ-㉠㉠㉠㉠ ?? 매칭하여 진료를 운영하고 있다.

그러나 조사결과에서 ㄱㄱㄱ ?~?년 차의 경우, ㄱㄱㄱ끼리의 짝 진료나 ㄱㄱㄱ ?명에 ㉠㉠㉠㉠ ?명 투입 등이 가능한 것으로 보임에도 이에 대한 충분한 검토 없이 일률적으로 ?? 배치하고 있는 것이 확인되었다.

아울러 ???년 기준 ▲▲▲ ??명이 약 ???억원의 진료수익을 창출한 반면, ㄱㄱ ??명은 약 ??억원의 진료수익을 창출하여 1인당 수익성이 ▲▲▲ 대비 약 ??% 수준에 불과한 것으로 나타났다.

직원 의견수렴 등을 통해 현행 휴가일 🏠🏠 방식, □□□ 휴가일 🏠🏠🏠🏠🏠 및 ♠️
♠️♠️-●●●●● 근무 배치 등 확인된 문제점들에 대해 재검토하여 구성원의
휴가제도의 수용성과 예측가능성을 높이고, ##### 내 인력 운영의 효율성을
제고하도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)